

1500249-36.2018.8.26.0424

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Comarca: Pariqueira-Açu

Foro: Foro de Pariqueira-Açu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2047126/2018 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pariqueira-Açu

Foro de Pariqueira-Açu

Vara Única

Av. Dr. Fernando Costa, 215, Pariqueira-Açu-SP - cep 11930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-36.2018.8.26.0424 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-36.2018.8.26.0424

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2047126/2018 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 1455747 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2047126 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2047126 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2047126 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2047126 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2047126 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2047126 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 733/18/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA SILVA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Vistos.

MATHEUS DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, ambos do Código Penal.

Segundo a descrição fática contida na exordial acusatória o réu, no dia 28 de julho de 2018, por volta das 21h30min, na Av. Ivo Zanella, nº 155, bairro Jardim Elvira Zanella, nesta cidade e comarca de Pariqueira-Açu, tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, a motocicleta Honda/CG, placa DLO 8050, avaliada em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), de propriedade da vítima Lidiane Kotoski Oliveira. Consta ainda que, por circunstâncias alheias à sua vontade, pois o portão da casa estava fechado com cadeado, não conseguiu consumir o delito.

Recebida a denúncia em 02 de junho de 2020 (fls. 80), o réu não foi localizado, razão pela qual foi determinada sua citação por edital (fls. 134) e o feito foi suspenso com base no artigo 366 do CPP, conforme decisão de fls. 142.

Após, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 161/162).

Ratificado o recebimento da denúncia, conforme decisão de fls. 163.

Durante a instrução foram colhidas as declarações da vítima e da testemunha arrolada. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público manifestou-se em alegações finais, pela procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a defesa requereu a condenação da pena mínima e substituição por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público acusa o réu pela prática do crime de furto na modalidade tentada.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovados diante do boletim de ocorrência de fls. 02/03, auto de avaliação de fl. 39, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima Lidiane foi ouvida em juízo e disse: "que, no dia do fato, não estava em casa, e ao retornar percebeu, na garagem da residência, um parafuso solto da roda de sua motocicleta. Verificou então, pelas câmeras de segurança, o que teria acontecido, momento em que constatou a tentativa de furto. Informou que o autor pulou o muro, entrou na garagem e foi até a motocicleta, mas não conseguiu levá-la, pois estava com cadeado nas rodas. Com isso, ele deixou o local sem levar qualquer bem. Destacou que a imagem da câmera era nítida, sendo possível a identificação, o que foi prontamente realizado pela Polícia Civil. Declinou que, após o ocorrido, mudou-se da residência, mas tomou conhecimento que o mesmo acusado retornou ao local em outro momento. Informou que o fato ocorreu por volta de 21h30min."

O Policial Civil Gilson, ouvido como testemunha, disse: "que a vítima apresentou as imagens da câmera de segurança, e ao analisá-las, de pronto reconheceu o acusado Matheus, já conhecido por praticar furtos de motocicletas e peças. Afirmou que, posteriormente, foi até à residência do acusado, que confrontado com as imagens, confessou o crime, alegando que apenas não logrou subtrair o bem em razão do cadeado do portão."

O réu foi interrogado e disse: "que efetivamente tentou subtrair a motocicleta, mas não conseguiu levá-la. Afirmou não se recordar de maiores detalhes do fato, visto que estava sob efeito de drogas."

Os fatos narrados na denúncia restaram devidamente comprovados.

A tentativa de subtrair a motocicleta da vítima é fato incontroverso e a forma como ocorreu foi narrada de forma detalhada por ela.

O acusado, por sua vez, confessou na Delegacia e em juízo que entrou na casa da vítima a fim de furtar a motocicleta, mas como estava com cadeado não conseguiu levá-la.

A causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal incide sobre o fato, pois o crime ocorreu durante o repouso noturno.

Nesse passo, de acordo com as provas produzidas no feito, não restam dúvidas sobre a caracterização da autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de furto na modalidade tentada.

Destarte, passo à fixação e individualização das reprimendas.

Na primeira fase verifico que a personalidade e conduta social constituem circunstâncias judiciais negativas, pois os registros criminais do acusado demonstram tratar-se de indivíduo com personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais e causador de insegurança da comunidade local. As demais circunstâncias judiciais são normais à espécie delitiva. Sendo assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, ao passo que incidem as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, pois o réu era menor de 21 anos na data do fato. Por conseguinte, reduzo a pena em um terço e fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, observando-se a súmula 231 do STJ.

Na terceira fase aplica-se a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do CP, razão pela qual exaspero a pena em um terço, alcançando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista que o crime ocorreu na forma tentada e a consumação não aconteceu em virtude apenas na motocicleta encontrar-se protegida com cadeado diminuo a pena pela metade e torno definitiva a sanção de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, além de se tratar de regime mais adequado para a reprovação da conduta.

Ainda em virtude das circunstâncias judiciais negativas, deixo de substituir a pena corporal por restritiva de direitos e suspensão condicional de pena.

À luz do exposto, julgo procedente a presente ação penal e, por consequência, condeno MATHEUS DA SILVA SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal e no artigo 14, II, do Código Penal a cumprir 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Ante a ausência de informações sobre a situação econômica do sentenciado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Não há necessidade de decretação de prisão preventiva, porém o réu encontra-se preso em razão de outro processo criminal, devendo ser comunicado o estabelecimento prisional.

Transitada em julgado a condenação:

- a) Expeça-se guia para a execução da pena.
- b) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- c) Oficie-se ao IIRGD do Estado de São Paulo;
- d) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, em cumprimento ao artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Por ser pobre, concedo ao benefício da justiça gratuita.

Expeça-se certidão de honorários.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Pariquera-Acu, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA